

L'an deux mille sept et le 31 du mois de juillet à 20h30, le Conseil Municipal dûment convoqué s'est réuni sous la Présidence de Monsieur Delpérier, Maire de Montolieu, dans la salle d'honneur de la Mairie.

Étaient présents : Mmes Etoré, Gousvinski, Lasserre, Pillosio
Messieurs Delpérier, Drieux, Lauret, Olivier, Paré

Absents excusés : Mme Pujade : procuration à M. Lauret
M. Ricard : procuration à Mme Etoré

Absents : Mme Soulié, Messieurs Laporte, Lasserre, Solé.

Le secrétariat de séance sera assuré par Mme Etoré.

M. le Maire demande s'il y a des observations sur le compte rendu de la réunion précédente.

Plusieurs conseillers protestent contre l'imprécision, voire l'inexactitude de ce compte rendu et demandent à ce que les rectifications figurent dans la version affichée du compte rendu suivant.

Mme Etoré a contesté le 6 juillet le fait que M. le Maire ait annulé la séance sous prétexte qu'il n'aurait pas eu le quorum alors que Mme Lasserre arrivait, que Mme Etoré le lui avait dit, que cela venait de lui être confirmé par téléphone, que le retard de Mme Lasserre n'excédait pas 10 minutes, et que ce retard pouvait aisément se comprendre au regard de sa situation familiale.

(S'ensuit une digression sur les aménagements pour handicapés, Mme Lasserre faisant observer que le foyer municipal n'est pas aménagé pour les handicapés . Mme Gousvinski approuve et pense que l'on pourrait saisir l'intercommunalité de ce problème. Elle compare avec les aménagements existant dans un pays comme l'Allemagne et fait l'éloge de la discipline qui y règne, par exemple en matière de tri des ordures ménagères. Mme Etoré fait observer qu'il faut tenir compte des différences de traditions et de mentalités.)

En ce qui concerne la rénovation des appartements de l'école maternelle. Mme Lasserre et Mme Etoré demandent qu'il soit précisé qu'aucun des membres de la commission d'appel d'offres n'a été officiellement convoqué. Mme Etoré demande quelle était alors la nature de la réunion qui s'est tenue entre le Maire et ses adjoints, sans convocation.

Par ailleurs, contrairement à ce qui est écrit dans le compte rendu de ladite séance, Mme Etoré n'a pas "estimé qu'il fallait faire les travaux parce que le mandat arrivait à son terme", mais reproché à l'équipe dirigeante de se précipiter pour faire des travaux, le mandant arrivant à son terme et rien n'ayant été fait jusque là.

En ce qui concerne l'achat de matériel informatique, Mme Etoré n'a pas pu dire ne pas faire confiance à M. Durain (qui est chargé de la création du site de Village du Livre).

En ce qui concerne l'achat d'un photocopieur, M. Paré avait déclaré que la location permettait d'avoir constamment un matériel renouvelé et donc à la pointe du progrès, c'est la raison pour laquelle il était favorable à la solution de la location.

M. le Maire s'engage à apporter les rectifications demandées et propose de passer à l'ordre du jour.

Convention avec la Chambre des Métiers pour l'atelier-relais boucherie

M. le Maire expose la nécessité de monter un dossier pour obtenir des subventions de l'Europe, de la Région et du département.

La Chambre des Métiers offre un appui pour le montage de ce dossier, moyennant une contribution de 1000 €. M. le Maire propose au conseil de voter la convention correspondante.

M. Paré rappelle qu'il avait demandé si la proximité du transformateur ne posait pas de problème (en particulier de ventilation). M. le Maire déclare que l'architecte s'est renseignée et a dit qu'il n'y avait pas d'objection d'EDF.

M. Paré demande si cela est certifié par écrit.

M. le Maire répond par la négative et s'engage à demander la confirmation écrite; mais sollicite du Conseil l'autorisation de signer la convention sous réserve de cette confirmation écrite.

M. Paré rappelle que ce débat a déjà eu lieu. Mme Etoré donne lecture des notes communiquées par M. Ricard qui rappelle que la Mairie devra rester propriétaire du bâtiment, et que le loyer devra couvrir la dépense, que par ailleurs les conseillers et présidents d'associations subventionnées devraient s'engager à faire travailler prioritairement les commerçants et artisans du village.

Mme Gousvinski se demande si l'intercommunalité ne peut pas se charger du montage du dossier. Elle observe que ces prestations des administrations ou chambres consulaires étaient autrefois gratuites.

Mme Etoré persiste à penser que ce projet n'est pas un bon projet.

Vote sur l'autorisation au Maire de signer la convention avec la Chambre des Métiers sous réserve de la confirmation par EDF de l'absence d'obstacle:

Contre : 1 (Etoré)

Abstention 4 : Paré, Pillosio, Lasserre, Gousvinski

Pour 6.

Modifications des statuts de la Communauté de Communes

M. le Maire informe le Conseil que ces modifications portent sur la création d'un relais d'assistance maternelle à Moussoulens et sur la conclusion d'une convention avec Montolieu Village du Livre pour sa collaboration avec le Centre Joë Bousquet.

Mme Gousvinski a observé qu'au dernier Conseil communautaire, sur 9 communes, représentées par 18 élus (et 18 suppléants), seuls 10 élus étaient présents. M. Delpérier répond que c'est un cas exceptionnel et que d'une façon générale les élus délégués assistent effectivement au Conseil communautaire.

Mme Gousvinski déplore aussi la "mise devant le fait accompli", regrette que les comptes rendus des réunions du Conseil communautaire ne soient pas transmis aux conseillers municipaux.

M. Paré s'exprime dans le même sens, observe aussi que "l'on aimerait être mis au courant avant".

Mme Gousvinski évoque le projet d'EPAD à Moussoulens dont le dossier serait selon elle déjà très avancé (établissement pour personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer), elle dit qu'on aimerait connaître le détail, nombre de lits, fonctionnement (rapport avec le personnel du SIVOM, etc).

Mme Etoré demande si l'on sait quel serait la position par rapport à la Maison de retraite du couvent de Montolieu.

Un long débat s'engage sur l'implantation du relais d'assistance maternelle, M. Delpérier estimant "logique" pour des raisons géographiques qu'il soit à Moussoulens.

Mme Etoré donne lecture des notes communiquées par M. Ricard qui ne comprend pas ces fréquentes modifications de statuts et ne se dit prêt à les voter que si elles sont nécessaires à l'obtention des subventions de la Caisse d'allocations familiales ; il s'y refuse si l'argent est destiné à d'autres projets tels que le centre culturel et social d'AVEC, la couverture des terrains de tennis de Ventenac ou le jardin médiéval de St Martin le Vieil.

Mme Gousvinski fait observer que dans le remplacement du contrat enfance-jeunesse par le contrat "temps libre", le ramassage des adolescents fréquentant le centre aéré a été supprimé pour Montolieu. M. le Maire dit l'avoir appris a posteriori.

Les modifications de statuts de l'intercommunalité sont finalement approuvées à l'unanimité.

Avenant à la Mission de Maître d'œuvre. Appartements de l'école maternelle

M. le Maire expose que la première évaluation des travaux sur ces appartements était de 120.000 €. L'avant-projet définitif porte sur un montant de 152.571,70 €.

Les honoraires de M. Lavail, architecte d'intérieur doivent donc être augmentés de 18.000 €.

(M. Lavail a fait observer à M. le Maire qu'il ne prélèverait pas d'honoraires sur la réfection de façade)

Mme Etoré donne lecture des notes de M. Ricard qui ne votera pas ce surcoût dans la mesure où l'architecte pouvait le prévoir.

Contre : 2 (Mme Etoré, M. Ricard)

Pour : 9

Affaire Elysée-Factor/Mairie de Montolieu. Procédure d'appel et assistance par le cabinet d'avocats

La Société d'affacturage qui a attaqué la commune et perdu en première instance et a fait appel en date du 13 juillet, l'affaire sera jugée par le tribunal de Marseille.

Pour défendre la commune dans la poursuite de cette affaire, le cabinet d'avocats de Me. Cirera demande 2.990 €.

Mme Etoré se refuse à quelque vote que ce soit sur l'affaire de la piscine dont M. le Maire n'informe pas clairement le Conseil.

Elle donne lecture des notes de M. Ricard qui pense qu'il faut voter cette somme, les honoraires demandés par l'avocat étant de 3000 € alors que la contestation porte sur 30.000 €.

Mme Etoré se refuse à voter quoi que ce soit concernant la piscine étant donné le manque d'information claire.

Elle demande à cette occasion quand a eu lieu la dernière visite de l'expert prévue pour fin juillet. M. le Maire dit qu'elle n'a pas eu lieu et que le rapport aurait dû selon lui être remis le 27 juillet.

Abstentions 2 : Mmes Etoré, Lasserre

Pour : 9

Demande de subvention "fonds unique pour le logement"

Question retirée de l'ordre du jour, M. le Maire voulant recueillir de plus amples informations.

Participation au raccordement à l'égout

Il s'agit de la réactivation d'une participation existante qui était de 3.000 francs. Le dispositif existe, il n'est pas appliqué. La proposition est de demander cette participation aux personnes qui se raccordent à l'égout et d'en fixer le montant (la somme de 7 5 0 € est évoquée).

M. le Maire donne lecture à cet effet d'un texte proposé par Mme Clarenc, fonctionnaire de la DDE.

Ce texte donne lieu à différentes interprétations.

Sont évoquées à cette occasion les interventions de la SADE dont il semble que l'équipe dirigeante ne soit pas toujours informée.

Mme Gousvinski rappelle que la pompe de relevage qui se trouve au-dessous de son domicile est une installation problématique à bien des égards, dont l'aspect esthétique n'est pas le moindre.

A propos des raccordements : que se passe-t-il pour les maisons anciennes, ou les changements de destination de bâtiments anciens ?

M. Sylvain Paré pense qu'en dispensant de cette taxe - pour une durée déterminée - les propriétaires non encore raccordés à l'égout (dont plusieurs conseillers rappellent que la liste a été établie), on exercerait une action pédagogique et on accélérerait le raccordement.

Mme Etoré doute de cet effet, le problème du coût de l'installation restant entier.

Le débat se poursuit assez longuement, et les différentes interprétations conduisent à surseoir à toute décision.

Mme Etoré déplore que le Maire ne prévoie pas de questions diverses à l'ordre du jour, alors que les problèmes importants sont multiples et que l'on passe un temps démesuré sur des problèmes secondaires.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h.

